关于“6.22”坠落死亡事故的调查报告

2023年6月22日21时许，位于咸阳市人民西路秦都万达广场1022商铺的陕西鑫南山贸易有限公司店内发生一起坠落事故，致1人死亡，直接经济损失130万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，经秦都区人民政府同意，6月30日成立由区应急管理局、区人社局、区总工会、区商务局、公安秦都分局、西兰路街道办事处组成的“6.22”坠落死亡事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请秦都区纪委监委全程参与，开展事故调查处理工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问事故责任单位有关人员、调阅安全生产相关资料，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）相关单位及人员情况

出租方： 咸阳秦都万达广场商业管理有限公司

承租方： 陕西鑫南山贸易有限公司

承包人： 张[redacted]，男，汉族，[redacted]

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

[redacted] 刘[redacted]，男，汉族，[redacted]

[redacted]

1.出租方：咸阳秦都万达广场商业管理有限公司（以下简称“秦都万达”），统一社会信用代码：91610402MA6XY3C40T，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：咸阳市秦都区人民西路29号，法定代表人：王志彬，成立日期：2020年7月13日，注册资本：100万元，经营范围：企业管理；商业综合体管理服务；酒店管理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；停车服务等。

2.承租方：陕西鑫南山贸易有限公司（以下简称“鑫南山公司”），统一社会信用代码：91610103MAB0Q4T984，类型：有限责任公司（自然人控资或控股），住所：西安市碑林区雁塔路中段8号赛格电脑城14楼1408室，法定代表人：李雁塔，成立日期：2021年1月13日，注册资本400万元：经营范围：办公用品销售；数字视频监控系统销售；日用杂品销售；移动通信设备销售；日用家电零售；物联网应用服务等。

（二）商铺前期相关情况

2023年6月3日秦都万达与鑫南山公司签订商铺租赁合同，将万达商场一层1022铺租赁给鑫南山公司准备经营“京东之家”直营店。鑫南山公司法定代表人李[redacted]联系到冒用西安雅图建筑装饰工程有限公司名义的张[redacted]，口头约定张[redacted]

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

对1022铺进行装修。张●随提供虚假资料报送秦都万达备案。之后张●委派刘●担任现场负责，刘●将该铺的线路改造工作以6500元的费用交由电工刘●●承揽施工。2023年6月15日秦都万达对进场的施工人员进行安全相关教育。

（三）事故勘验和询问情况

经公安机关现场勘验：尸体西侧地面上可见血迹、钳子、电线等物。尸体东南侧可见一高为1.68米的脚手架，脚手架上搭放一梯子，梯子上端靠在房顶不锈钢框架上，不锈钢框架距脚手架上方高度为1.8米。尸体东侧可见银色、红色两个梯子，银色梯子高度为2.3米。

调查组共作出询问笔录9份，现场勘验笔录1份，提取相关资料17份，调取公安机关资料2份。

二、事故发生经过及应急救援情况

2023年6月21日晚，秦都万达工作人员通知端午节假期停止施工的消息。22日（端午节）14时左右刘●●进入秦都万达广场。期间秦都万达工作人员巡场时发现刘●●独自一人在1022铺内等物料。19时左右刘●和秦都万达工程部人员来到商铺内进行隐蔽验收，期间刘●●在地面休息未施工，验收完后刘●等人离开现场。19时17分木工左●●到达商场随后来到1022铺发现刘●●爬在脚手架旁的地面上，头朝南，脚朝北，头边地面有血迹，左●●呼喊其没有反应后立即转告刘●，随即拨打了“120”急救电话，约十分钟“120”急救人员到达现场抢救无效后刘●●死亡。同

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

时商场管理人员接到商场保安报告也已到场并拨打了“110”报警电话，随后西兰路派出所、西兰路街道办事处、区应急管理局等部门相继赶赴现场处置。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡。死者刘[redacted]男，汉族，[redacted]，[redacted]本起事故造成直接经济损失130万元。2023年6月29日张[redacted]与死者家属达成和解协议书对刘[redacted]死亡进行了赔偿。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

刘[redacted]安全意识差，在商场通知停止施工时段擅自作业，并且未采取可靠安全措施进行登高作业不慎坠落后死亡。是导致本起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

张[redacted]冒用他人资质包承包工程，对现场安全管理缺失。是导致本起事故的间接原因。

（三）事故性质

经事故调查组认定，此次事故是一起一般生产安全责任事故。

五、相关人员的责任和处理建议

1.刘[redacted]安全意识差，在商场通知停止施工时段擅自作业，并且未采取可靠安全措施进行登高作业不慎坠落后死

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

亡。对本起事故发生负有直接责任，鉴于其已经死亡，免于其责任追究。

2. 张 [redacted] 冒用他人资质承包工程，对施工现场安全生产管理缺失。建议由咸阳市秦都区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对其进行行政处罚。

六、事故防范措施建议

针对此次事故暴露出的突出问题，为深刻吸取事故教训，进一步强化安全生产工作，有效防范类似事故重复发生，提出如下措施建议：

（一）咸阳秦都万达广场商业管理有限公司在今后的工作中须加大管理力度，对商户提供的各类资质证照加强审理甄别，应当要求提供原件后再进行复印，提高自身对印鉴的审核程序和甄别意识。

（二）西鑫南山贸易有限公司应提高公司管理水平，并规范书面合同签订程序，并严格审核流程，堵塞安全管理漏洞。

（三）各管理人员、相关当事人都要深刻吸取事故教训，牢固树立安全发展理念，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，坚决克服重生产、重效益、轻管理、轻安全的思想，提高自身防范意识，全面加强安全管理，坚决遏制各类事故再次发生。

“6.22”事故的调查组（代）

2023年10月17日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App